第二章 增值税

历年考情概况

考试分值	60 分左右
考查形式	单项选择题、多项选项题、计算题、综合分析题
高频考点	增值税的纳税人与扣缴义务人、增值税征税范围的一般规定、增值税征税范围的特殊规定、不征收增值税的项目、增值税税率、增值税的法定免税项目、增值税的特定免税项目、增值税起征点和小规模纳税人免税规定、销项税额中销售额的一般规定、特殊销售方式下的销售额、销售额的特殊规定、视同销售行为销售额的确定、不得抵扣的进项税额、国内旅客运输服务进项税额、扣减当期进项税额的规定、进项税额转出、增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额、农产品增值税进项税额核定办法、进项税额加计抵减、增值税留抵退税政策、纳税人销售自己使用过的物品或经营旧货、增值税应纳税额的计算、出口货物增值税税收政策及适用范围、增值税免抵退税和免退税的计算

【考点一】增值税的纳税人与扣缴义务人（★★）

1. 增值税的纳税人与扣缴义务人的基本规定：

（1）增值税的纳税人：在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务（以下简称劳务），销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人。

（2）增值税的扣缴义务人：境外的单位或个人在境内提供应税劳务，在境内未设有经营机构的，其应纳税款以境内代理人为扣缴义务人；**在境内没有代理人的，以购买方为增值税扣缴义务人**。

境外单位或个人在境内销售服务、无形资产或者不动产，在境内未设有经营机构的，以购买方为增值税扣缴义务人。财政部和国家税务总局另有规定的除外。

2. **境内的界定**：

（1）境内销售货物，是指货物的起运地或者所在地在境内。

（2）在境内销售服务、无形资产或者不动产，是指：

①服务（租赁不动产除外）或者无形资产（自然资源使用权除外）的销售方或者购买方在境内。

②所销售或者租赁的不动产在境内。

③所销售自然资源使用权的自然资源在境内。

【考点二】增值税征税范围的一般规定（★★★）

1. 销售或进口货物

“货物”是指有形动产，包括**电力、热力和气体**在内。销售货物是指有偿转让货物的所有权。进口货物是指申报进入我国海关境内的货物。

2. 提供加工和修理修配劳务

加工货物是指受托加工货物，由委托方提供原料及主要材料，受托方按照委托方的要求制造货物并收取加工费的业务；

“修理修配”是指受托对损伤和丧失功能的货物进行修复，使其恢复原状和功能的业务。

3.销售服务，是指提供**交通运输服务、邮政服务、电信服务、建筑服务、金融服务、现代服务、生活服务。**

【提示】（1）自2018年1月1日起，纳税人已售票但客户逾期未消费取得的运输逾期票证收入，按照“**交通运输服务**”缴纳增值税。

（2）自2018年1月1日起，纳税人为客户办理退票而向客户收取的退票费、手续费等收入，按照“**其他现代服务**”缴纳增值税。

（3）拍卖行受托拍卖取得的手续费或佣金收入，按照“**经纪代理服务**”缴纳增值税。

（4）自2020年5月1日起，纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理(即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式，对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置)后产生货物，且货物归属委托方的，受托方属于提供加工劳务，货物归属受托方的，受托方将产生的货物用于销售时，属于销售货物。

自2020年5月1日起，纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理(即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式，对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置）后未产生货物的，以及专业化处理后产生货物，且货物归属受托方的，受托方属于提供“**专业技术服务**”。

（5）在运输工具舱位承包业务中，发包方和承包方均按照“**交通运输服务**”缴纳增值税。

4.销售无形资产和不动产

【提示】销售服务、无形资产或者不动产，是指有偿提供服务、有偿转让无形资产或者不动产，但属于下列非经营活动的情形除外：

（1）代为收取的同时满足规定条件的政府性基金或者行政事业性收费。

（2）单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供取得工资的服务。

（3）**单位或者个体工商户为员工提供应税服务**。

（4）财政部和国家税务总局规定的其他情形。

【考点三】增值税征税范围的特殊规定（★★★）

八种**视同销售**的行为：

1.将货物交付其他单位或者个人代销。

2.销售代销货物。

3.设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，但相关机构设在同一县（市）的除外。

4.将**自产、委托加工**的货物用于非增值税应税项目。

5.将**自产、委托加工**的货物用于**集体福利**或**个人消费**。

6.将自产、委托加工或**购进**的货物作为**投资**，提供给其他单位或个体工商户。

7.将自产、委托加工或**购进**的货物**分配**给股东或投资者。

8.将自产、委托加工或**购进**的货物**无偿赠送**给其他单位或者个人。

9. 视同销售服务、无形资产或者不动产：

（1）单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供**服务**，但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。

（2）单位或者个人向其他单位或者个人无偿转让**无形资产或者不动产**，但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。

【考点四】不征收增值税的项目（★★★）

1. 代为收取的满足条件的政府性基金或者行政事业性收费。

2. 单位或个体户聘用员工为本单位或雇主提供取得工资的服务。

3. 单位或个体户为员工提供应税服务。

4. 各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费，以及政府间国际组织收取会费。

5. **存款利息**。

6. **被保险人获得的保险赔付**。

7. 根据国家指令无偿提供的铁路运输服务、航空运输服务。

8. 住宅专项维修资金。

9. 资产重组中的货物不动产、土地使用权转让行为。

10. 自 2020 年 1 月 1 日起，纳税人取得的财政补贴收入，与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的，应计算增值税；纳税人取得其他情形的财政补贴收入，不属于增值税应税收入，不征收增值税。

【考点五】增值税税率（★★★）

1. 增值税税率类型

税率		规定
基本税率 13%		纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物，除另有规定外，税率为 13%
较低税率/低税率	9%	纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权，销售或者进口农产品等货物适用税率为9%。
	6%	纳税人销售服务、无形资产以及增值电信服务，除另有规定外，税率为 6%
零税率		出口货物、劳务或者境内单位和个人发生符合规定的跨境应税行为，税率为零

2. 零税率范围

（1）国际运输服务：

①在境内载运旅客或者货物出境。

②在境外载运旅客或者货物入境。

③在境外载运旅客或者货物。

（2）航天运输服务。

（3）境外消费的服务：

①研发服务。

②合同能源管理服务。

③设计服务。

④广播影视节目（作品）的制作和发行服务。

⑤软件服务。

⑥电路设计及测试服务。

⑦信息系统服务。

⑧业务流程管理服务。

⑨离岸服务外包业务。

⑩转让技术。

【考点六】增值税的法定免税项目（★★）

1. 农业生产者销售的自产农产品。
2. 避孕药品和用具。
3. 古旧图书。古旧图书是指向社会收购的古书和旧书。
4. 外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备。
5. 由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品。
6. 销售的自己使用过的物品，自己使用过的物品是指其他个人自己使用过的物品。

【考点七】增值税的特定免税项目（★★）

销售货物	（1）对承担粮食收储任务的国有粮食购销企业销售的粮食免征增值税。 其他粮食企业经营粮食，除下列项目免税外，一律征收增值税。 免税范围：军队用粮、救灾救济粮、水库移民口粮。 （2）政府储备食用植物油的销售免征增值税。 对其他销售食用植物油的业务，一律照章征收增值税。 （3）销售部分饲料产品免征增值税。 宠物饲料产品不属于免税范围。 （4）从事蔬菜批发、零售的纳税人销售蔬菜，免征增值税。

	【提示】免税蔬菜包括：经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜。 不包括：蔬菜罐头。 （5）从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品，免征增值税。 【提示】不包括：珍贵、濒危野生动物及其鲜活肉蛋产品。 （6）供热企业向居民个人供热部分采暖费收入免征增值税。 通过热力产品经营企业向居民供热的生产企业，应按热力产品经营企业收入比重确定免税收入比例。 【提示】暖气适用税率 9%。 （7）随水费收取的污水处理费免征增值税。 （8）纳税人生产销售和批发、零售滴灌带和滴灌管产品免征增值税。 （9）节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。
销售劳务	铁路系统内部单位为本系统修理货车业务，免征增值税
销售服务	下列项目免征增值税： （1）托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务。（公办＋民办） 超标收费、开办兴趣班等另外收费以及与幼儿园挂钩的赞助费、支教费等超过规定范围的收入，不属于免税收入。 （2）养老机构提供的养老服务。 （3）残疾人福利机构提供的育养服务。 （4）婚姻介绍服务。 （5）殡葬服务。 （6）残疾人员本人为社会提供的服务。 （7）医疗机构提供的医疗服务。 对非营利性医疗机构自产自用的制剂，免征增值税。 （8）从事学历教育的学校提供的教育服务。 a.提供学历教育的学校提供的教育服务收入免税。 含中外合作办学、学历教育民办学校，但不包括职业培训机构等国家不承认学历的教育机构。 免税收入包括：学费、住宿费、伙食费等； 不包括：赞助费、择校费等。

	b.政府举办的从事学历教育的高等、中等和初等学校（不含下属单位），举办进修班、培训班取得的全部归该学校所有的收入。 c.政府举办的职业学校设立的主要为在校学生提供实习场所、并由学校出资自办、由学校负责经营管理、经营收入归学校所有的企业，从事“现代服务”（不含融资租赁服务、广告服务和其他现代服务）、“生活服务”（不含文化体育服务、其他生活服务和桑拿、氧吧）业务活动取得的收入。 （9）学生勤工俭学提供的服务。 （10）农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务，家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治。 动物诊疗机构提供的动物疾病预防、诊断、治疗和动物绝育手术等动物诊疗服务，属于“配种和疾病防治”，免征增值税。 （11）纪念馆、博物馆、文化馆、文物保护单位管理机构、美术馆、展览馆、书画院、图书馆在自己的场所提供文化体育服务取得的第一道门票收入。 （12）寺院、宫观、清真寺和教堂举办文化、宗教活动的门票收入。 （13）台湾航运、航空公司从事两岸海上直航、空中直航业务在大陆取得的运输收入。 （14）纳税人提供直接或间接的国际货物运输代理服务。 （15）符合条件的合同能源管理服务。 （16）福利彩票、体育彩票的发行收入。 （17）随军家属和军队转业干部创业就业。 二类人员个体经营的，自办理税务登记事项之日起3年内免税。 安置二类人员达企业总人数60%（含）以上的新办企业，自领取税务登记证之日起3年内免税。 （18）社会团体收取的会费。 （19）法律援助补贴。
销售无形资产	（1）个人转让著作权。 （2）纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务。 【提示】与技术转让、技术开发相关的技术咨询、技术服务，是指转让方（或者受托方）根据技术转让或者开发合同的规定，为帮助受让方（或者委托方）掌握所转让（或者委托开发）的技术，而提供的技术咨询、技术服务业务，且这部分技术咨询、技术服务的价款与技术转让或者技术开发的价款应当在同一张发票上开具。
不动产租	（1）个人销售自建自用住房免税。

售	（2）涉及家庭财产分割的个人无偿转让不动产、土地使用权免税。 【提示】家庭财产分割，包括下列情形：离婚财产分割；无偿赠与配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹；无偿赠与对其承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人；房屋产权所有人死亡，法定继承人、遗嘱继承人或者受遗赠人依法取得房屋产权。 （3）个人将购买的住房对外销售： a.个人将购买不足 2 年的住房销售：按 5%全额缴纳增值税。 b.个人将购买 2 年以上（含 2 年）的住房对外销售： 一般地区：免征增值税。 北京、上海、广州、深圳地区：普通住房，免征增值税；非普通住房，以销售收入减去住房价款后的差额按 5%缴纳增值税。 （4）个人出租住房，按 5%征收率减按 1.5%计算增值税。 【提示】个人包括个体工商户和其他个人（自然人），出租住房简易计税时均能享受此项优惠，但一般纳税人个体工商户一般计税时不享受此优惠。 （5）将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产。 纳税人采取转包、出租、互换、转让、入股等方式将承包地流转给农业生产者用于农业生产取得的收入，免税。 自 2020 年 1 月 20 日起，纳税人将国有农用地出租给农业生产者用于农业生产，免税。 （6）土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者免税。土地所有者依法征收土地，并向土地使用者支付土地及其相关有形动产、不动产补偿费的行为，属于规定的土地使用者将土地使用权归还给土地所有者的情形。 （7）县级以上地方人民政府或自然资源行政主管部门出让、转让或收回自然资源使用权（不含土地使用权）免税。 （8）军队空余房产租赁收入免税。
金融服务	（1）下列利息收入免税： a.国家助学贷款。 b.国债、地方政府债。 c.人民银行对金融机构的贷款。 d.住房公积金个人住房贷款。 e.外汇管理部门委托金融机构发放的外汇贷款。

	f.集团统借统还按不高于支付给金融机构的借款或债券利率水平，向企业集团或集团内下属单位收取的利息。 2019 年 2 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，企业集团内单位（含企业集团）之间的资金无偿借贷行为，免税。 【提示】集团统借统还按高于支付给金融机构的借款或债券利率水平，向企业集团或集团内下属单位收取的利息，应全额计税。 （2）被撤销金融机构以货物、不动产等财产清偿债务免税。 除另有规定外，所属及附属企业不享受此优惠。 （3）保险公司开办一年期以上人身保险产品取得的保费收入免税。 （4）下列金融商品转让收入免税： a.合格境外投资者（QFII）委托境内公司在我国从事证券买卖业务。 b.香港市场投资者（包括单位和个人）通过沪港通买卖上海证券交易所上市 A 股。 c.对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额。 d.证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券。 e.个人从事金融商品转让业务。 （5）金融同业往来利息收入免税。 （6）创新企业境内发行存托凭证 CDR： a.对个人投资者转让创新企业 CDR 取得的差价收入，暂免征收增值税。 b.对单位投资者转让创新企业 CDR 取得的差价收入，按金融商品转让政策规定征免增值税。 c.自 2023 年 9 月 21 日至 2025 年 12 月 31 日，对公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运营基金过程中转让创新企业 CDR 取得的差价收入，暂免征收增值税。 d.对合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）委托境内公司转让创新企业 CDR 取得的差价收入，暂免征收增值税。 （7）对全国社会保障基金理事会、全国社会保障基金投资管理人在运用全国社会保障基金投资过程中，提供贷款服务取得的全部利息及利息性质的收入和金融商品转让收入，免征增值税。对全国社会保障基金理事会及养老基金投资管理机构在国务院批准的投资范围内，运用养老基金投资过程中，提供贷款服务取得的全部利息及利息性质的收入和金融商品转让收入，免征增值税。
进口货物	（1）进口特定图书、报刊免税。 （2）对进口抗癌药品和罕见病药品，减按 3%征收进口环节增值税。

海南离岛免税	（1）自 2020 年 7 月 1 日起执行离岛免税政策，免税税种为关税、进口环节增值税和消费税。 （2）离岛旅客每年每人免税购物额度为 10 万元人民币，不限次数。 （3）自 2020 年 11 月 1 日起，海南离岛免税店销售离岛免税商品，免征增值税和消费税；销售非离岛免税商品，按规定申报缴纳增值税和消费税。 （4）离岛免税店兼营应征增值税、消费税项目的，应分别核算离岛免税商品和应税项目的销售额，未分别核算的不得免税。 （5）离岛免税店销售离岛免税商品应开具增值税普通发票，不得开具增值税专用发票。
海南保税航油	全岛封关运作前，允许进出海南岛国内航线航班在岛内国家正式对外开放航空口岸加注保税航油，对其加注的保税航油免征关税、增值税和消费税，自愿缴纳进口环节增值税的，可在报关时提出。
哈尔滨 2025 年第九届亚洲冬季运动会免税政策	（1）对第九届亚洲冬季运动会组织委员会(以下简称组委会)取得的电视转播权销售分成收入、赞助计划分成收入(货物和资金)，免征增值税。 （2）对组委会市场开发计划取得的国内外赞助收入、转让无形资产(如标志)特许权收入、宣传推广费收入、销售门票收入及所发收费卡收入，免征增值税。 （3）对组委会取得的与中国集邮有限公司合作发行纪念邮票收入、与中国人民银行合作发行纪念币收入，免征增值税。 （4）对组委会取得的来源于广播、互联网、电视等媒体收入，免征增值税。 （5）对组委会按亚洲奥林匹克理事会核定价格收取的运动员食宿费及提供有关服务取得的收入，免征增值税。 （6）对组委会赛后出让资产取得的收入，免征增值税。

【考点八】增值税起征点和小规模纳税人免税规定（★★★）

1. 个人销售起征点：

（1）按期纳税的，为月销售额 5000—20000 元(含本数)。

（2）按次纳税的，为每次(日)销售额 300—500 元(含本数)。

2. 小规模纳税人免税规定：

自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日：

（1）小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过 10 万元（季度销售额未超过 30 万元）的，免征增值税。

（2）小规模纳税人合计月销售额超过 10 万元，但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过 10 万元的，其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。

（3）适用增值税差额征税的小规模纳税人，以差额后的销售额确定是否可以享受该政策。

（4）按规定应预缴增值税的小规模纳税人，凡在预缴地实现的月销售额未超过 10 万元的，当期无须预缴税款

【提示】其他个人采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入，可在对应的租赁期内平均分摊，分摊后的月租金收入未超过 10 万元的，免征增值税。

自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。

【考点九】销项税额中销售额的一般规定（★★★）

销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用，但是不包括收取的销项税额。包括以下内容：

（1）销售货物或提供应税劳务取自于购买方的全部价款。

（2）向购买方收取的各种价外费用。具体包括手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、延期付款利息、滞纳金、赔偿金、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。但上述价外费用不包括以下费用：

①向购买方收取的销项税额。

②受托加工应征消费税的货物，而由受托方向委托方代收代缴的消费税。

③符合条件的代垫运费。

④符合条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费。

⑤销售货物的同时代办保险等而向购买方收取的保险费，以及向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税、车辆牌照费。

【考点十】特殊销售方式下的销售额（★★★）

1. 以折扣方式销售货物

（1）折扣销售（如果销售额和折扣额在同一张发票“金额”栏上分别注明的，可按折扣后的余额作为销售额征收增值税；如果将折扣额仅在发票的“备注”栏注明，则不得从销售额中减除折扣额）。

（2）销售折扣（不得从销售额中减除现金折扣额）。

（3）销售折让：销售折让可以通过开具红字专用发票从销售额中减除，未按规定开具红字增值税专用发票的，不得扣减销项税额或销售额。

2. 以旧换新方式销售货物

以旧换新销售，是纳税人在销售过程中，折价收回同类旧货物，并以折价款部分冲减货物价款的销售方式。

税法规定：纳税人采取以旧换新方式销售货物的（金银首饰除外），应按新货物的同期销售价格确定销售额。

3. 还本销售

指销货方将货物出售后，按约定的时间，一次或分次将货款部分或全部退回给购货方，退还的部分为还本支出。

税法规定：不得从销售额中减除还本支出，应以新产品的市场售价为计税依据。

4.以物易物

税法规定：双方均作购销处理，以各自发出的货物核算销售额并计算销项税额，以各自收到的货物按规定核算购货额及进项税额。

5.直销企业增值税销售额确定

直销企业先将货物销售给直销员，直销员再将货物销售给消费者的，直销企业的销售额为其向直销员收取的全部价款和价外费用。直销员将货物销售给消费者时，应按照现行规定缴纳增值税。

直销企业通过直销员向消费者销售货物，直接向消费者收取货款，直销企业的销售额为其向消费者收取的全部价款和价外费用。

6.包装物押金计税问题

（1）如单独记账核算，时间在1年以内，又未逾期的，不并入销售额征税。

（2）因逾期未收回包装物不再退还的押金，应并入销售额征税。

（3）对酒类产品包装物押金：销售除啤酒、黄酒外的其他酒类产品收取的包装物押金，无论是否返还以及会计上如何核算，均应并入当期销售额征税。啤酒、黄酒押金按是否逾期处理。

【考点十一】销售额的特殊规定（★★★）

1.贷款服务，以提供贷款服务取得的全部利息及利息性质的收入为销售额。

2.金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。

3.纳税人提供旅游服务，可以选择以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。

4.融资租赁和融资性售后回租业务。

（1）经人民银行、银监会（现为国家金融监督管理总局）或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人，提供融资租赁服务，以取得的全部价款和价外费用，扣除支付的借款利息（包括外汇借款和人民币借款利息）、发行债券利息和车辆购置税后的余额为销售额。

（2）经人民银行、银监会（现为国家金融监督管理总局）或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人，提供融资性售后回租服务，以取得的全部价款和价外费用（不含本金），扣除对外支付的借款利息（包括外汇借款和人民币借款利息）、发行债券利息后的余额作为销售额。

【提示】自2018年1月1日起，金融机构开展贴现、转贴现业务，以其实际持有票据期间取得的利息收入作为贷款服务的销售额计算缴纳增值税。

5.纳税人提供建筑服务适用简易计税方法的，以取得全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额。

6.房地产开发企业中的一般纳税人销售其开发的房地产项目（选择简易计税方法的房地产老项目除外），以取得的全部

价款和价外费用，扣除受让土地时向政府部门支付的土地价款后的余额为销售额。在取得土地时向其他单位或个人支付的拆迁补偿费用也允许在计算销售额时扣除。

7.提供物业管理服务的纳税人，向服务接受方收取的自来水水费，以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额。

8.一般纳税人提供劳务派遣服务，也可以选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额。

9.纳税人提供人力资源外包服务，按照经纪代理服务缴纳增值税，其销售额不包括受客户单位委托代为向客户单位员工发放的工资和代理缴纳的社会保险、住房公积金。向委托方收取并代为发放的工资和代理缴纳的社会保险、住房公积金，不得开具增值税专用发票，可以开具增值税普通发票。

【考点十二】视同销售行为销售额的确定（★★★）

由于视同销售没有售价，所以主管税务机关可以按照下列顺序核定销售额，注意这里是有顺序的，做题时不是所有都适合组价的，一定要按照顺序来选择价格。

（1）按纳税人最近时期同类货物平均售价；

（2）按其他纳税人最近时期同类货物平均售价；

（3）按组成计税价格。公式为：组成计税价格＝成本×（1＋成本利润率）。

对于不涉及从价计征消费税的货物来说，成本利润率一律为10%。

【考点十三】不得抵扣的进项税额（★★★）

1.用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产，仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产（不包括其他权益性无形资产）、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。

2.非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务。

3.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、劳务和交通运输服务。

4.非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

5.非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

【提示】纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产，均属于不动产在建工程。

6.购进贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。

【考点十四】国内旅客运输服务进项税额（★★★）

纳税人未取得增值税专用发票的，暂按照以下规定确定进项税额：

1.取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额。

2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额：

航空旅客运输进项税额＝（票价＋燃油附加费）÷（1＋9%）×9%

3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额：

铁路旅客运输进项税额＝票面金额÷（1＋9%）×9%

4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额：

公路、水路等其他旅客运输进项税额＝票面金额÷（1＋3%）×3%

5.国内旅客运输服务，限于与本单位签订了劳动合同的员工，以及本单位作为用工单位接受的劳务派遣员工发生的国内旅客运输服务。纳税人允许抵扣的国内旅客运输服务进项税额，是指纳税人2019年4月1日及以后实际发生，并取得合法有效增值税扣税凭证注明的或依据其计算的增值税税额。以增值税专用发票或增值税电子普通发票为增值税扣税凭证的，为2019年4月1日及以后开具的增值税专用发票或增值税电子普通发票。取得电子发票(铁路电子客票、航空运输电子客票行程单)的，为发票上注明或对应的税款。

【考点十五】扣减当期进项税额的规定（★★★）

1.进货退回或折让的税务处理

一般纳税人因进货退回和折让而从销货方收回的增值税额，应从发生进货退回或折让当期的进项税额中扣减。

2.对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩（如以一定比例、金额、数量计算）的各种返还收入，均应按平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税额。

3.自2024年4月29日起，自然人报废产品出售者(以下简称出售者)向资源回收企业销售报废产品，符合条件的资源回收企业可以向出售者开具发票(以下称“反向开票”)。资源回收企业可以按规定抵扣反向开具的增值税专用发票上注明的税款。

【考点十六】进项税额转出（★★★）

进项税额转出有两种情形：

以票抵扣的进项税额转出：

例如：（2019.3.31之后）购买货物取得增值税专用发票，注明价款100万元，增值税税额13万元，计入成本的金额是100万元，这100万元也是计算增值税的计税依据，所以在计算进项税额转出时，直接用100×13%即可。

计算抵扣的进项税额转出：

主要是免税农产品，收购免税农产品计入成本的是收购金额×（1－扣除率），所以在已知成本的情况下，计算进项税额转出时，要先还原为原来支付的农产品的收购金额，即成本÷（1－扣除率），然后再乘以相应扣除率计算进项税额转出。

【提示】纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品，按照10%的扣除率计算进项税额。

【考点十七】增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额（★★★）

1.增值税纳税人2011年12月1日（含，下同）以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机）支付的费用，可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票，在增值税应纳税额中全额抵减（抵减额为价税合计额），不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用，由其自行负担，不得在增值税应纳税额中抵减。

2.增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费（不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费），可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。

【考点十八】农产品增值税进项税额核定办法（★★★）

1.基本规定

自2012年7月1日起，以购进农产品为原料生产销售液体乳及乳制品、酒及酒精、植物油的增值税一般纳税人，纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点范围，其购进农产品无论是否用于生产上述产品，增值税进项税额均按照核定扣除试点实施办法抵扣，不再凭增值税抵扣凭证抵扣。

2.以购进农产品为原料生产货物

（1）投入产出法：

当期允许抵扣农产品进项税额＝当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率÷(1＋扣除率)

当期农产品耗用数量＝当期销售货物数量(不含采购除农产品以外的半成品生产的货物数量)×农产品单耗数量

（2）成本法：

当期允许抵扣农产品进项税额＝当期主营业务成本×农产品耗用率×扣除率÷(1＋扣除率)

农产品耗用率＝上年投入生产的农产品的外购金额÷上年生产成本

（3）参照法：新办的试点纳税人或者试点纳税人新增产品的，可参照所属行业或生产结构相近的其他试点纳税人确定农产品单耗数量或农产品耗用率。次年，向主管税务机关申请核定当期农产品单耗数量或农产品耗用率，并据此计算当年允许抵扣的农产品增值税进项税额，同时对上一年进项税额进行调整。核定的进项税额超过实际抵扣的，差额部分可结转下期继续抵扣；低于实际抵扣的，差额部分作转出处理。

【提示】公式中的扣除率为销售货物的适用税率。

【考点十九】进项税额加计抵减（★★★）

进项税额加计抵减

<table>
<tr><td rowspan="3">比例</td><td rowspan="2">时间</td><td colspan="3">加计比例</td></tr>
<tr><td>先进制造业</td><td>集成电路企业</td><td>工业母机企业</td></tr>
<tr><td>2023.1.1－2027.12.31</td><td>加计5%</td><td>加计15%</td><td>加计15%</td></tr>
<tr><td colspan="4">先进制造业企业，是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人。
集成电路企业，是指集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业。</td></tr>
</table>

	工业母机企业，是指生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统（称先进工业母机产品）的增值税一般纳税人。
计算	当期计提加计抵减额＝当期可抵扣进项税额×加计比例 当期可抵减加计抵减额＝上期末加计抵减额余额＋当期计提加计抵减额－当期调减加计抵减额 【提示】集成电路企业外购芯片对应的进项税额，以及按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，不得计提加计抵减额。已计提加计抵减额的进项税额，按规定作进项税额转出的，应在进项税额转出当期，相应调减加计抵减额。
抵税	纳税人应按照现行规定计算一般计税方法下的应纳税额（抵减前的应纳税额）后，区分以下情形加计抵减: （1）抵减前的应纳税额等于零的，当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减。 （2）抵减前的应纳税额大于零，且大于当期可抵减加计抵减额的，当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减。 （3）抵减前的应纳税额大于零，且小于或等于当期可抵减加计抵减额的，以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零。未抵减完的当期可抵减加计抵减额，结转下期继续抵减。 【提示】加计抵减额只能用于抵减一般计税方法计算的应纳税额，不能抵减简易计税项目税额
其他规定	（1）企业可计提但未计提的加计抵减额，可在确定适用加计抵减政策当期一并计提。 （2）企业出口货物劳务、发生跨境应税行为不适用加计抵减政策，其对应的进项税额不得计提加计抵减额。企业兼营出口货物劳务、发生跨境应税行为且无法划分不得计提加计抵减额的进项税额，按照以下公式计算:不得计提加计抵减额的进项税额＝当期无法划分的全部进项税额×当期出口货物劳务和发生跨境应税行为的销售额÷当期全部销售额 （3）企业应单独核算加计抵减额的计提、抵减、调减、结余等变动情况。 （4）企业同时符合多项增值税加计抵减政策的，可以择优选择适用，但在同一期间不得叠加适用。

【考点二十】增值税留抵退税政策（★★★）

1.留抵退税条件：

（1）自 2019 年 4 月税款所属期起，连续六个月（连续两季度）增量留抵税额均大于零，且第六个月增量留抵税额不低于 50 万元；

【提示】除小微企业、制造业等特殊行业企业之外的一般企业须满足（1）的规定。

（2）纳税信用等级为 A 级或者 B 级；

（3）申请退税前 36 个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的；

（4）申请退税前 36 个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的；

（5）自 2019 年 4 月 1 日起未享受即征即退、先征后返（退）政策的。

2. 留抵退税计算：

（1）一般企业：允许退还的增量留抵税额＝增量留抵税额×进项构成比例×60%。

（2）小微企业、制造业等特殊行业企业：

允许退还的增量留抵税额＝增量留抵税额×进项构成比例×100%

允许退还的存量留抵税额=存量留抵税额×进项构成比例×100%

【提示】进项构成比例，为 2019 年 4 月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票（含带有“增值税专用发票”字样全面数字化的电子发票、税控机动车销售统一发票）、收费公路通行费增值税电子普通发票、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。

【考点二十一】纳税人销售自己使用过的物品或经营旧货（★★★）

纳税人	销售情形	税务处理	计税公式
一般纳税人	销售旧货和销售自己使用过的 2008 年 12 月 31 日以前购进或者自制的固定资产	按简易办法：依 3%征收率减按 2%征收增值税	增值税＝含税售价÷（1＋3%）×2%
	销售自己使用过的 2009 年 1 月 1 日以后购进或者自制的固定资产	按正常销售货物适用税率征收增值税	增值税＝含税售价÷（1＋适用税率）×适用税率
	销售自己使用过的固定资产（已抵扣进项税额）		
小规模纳税人（除其他个人外）	销售旧货	按简易办法：依 3%征收率减按 2%征收增值税	增值税＝含税售价÷（1＋3%）×2%
	销售自己使用过的固定资产		
	销售自己使用过的除固定资产以外的物品	按 3%征收率征收增值税	增值税＝售价÷（1＋3%）×3%

【提示】自 2020 年 5 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，减按 0.5%征收增值税。

【考点二十二】增值税应纳税额的计算（★★★）

1. 一般计税方法

增值税一般计税方法，我国采用的是间接计算法，即国际上通行的购进扣税法。其计算公式是：

当期应纳增值税税额＝当期销项税额－当期进项税额

对于兼用简易征收方法计征的一般纳税人，应纳税额的计算公式为：

当期应纳增值税税额＝当期销项税额－当期进项税额＋简易征收办法计算的增值税

2.简易计税方法

简易计税方法的计算公式是：

当期应纳增值税税额＝当期销售额(不含增值税)×征收率

3.扣缴计税方法

境外单位或者个人在境内提供应税行为，在境内未设有经营机构的，以其境内代理人为扣缴义务人，在境内没有代理人的，以购买方为扣缴义务人。扣缴义务人按照下列公式计算应扣缴税额：

应扣缴税额＝接受方支付的价款÷(1＋税率)×税率

【考点二十三】出口货物增值税税收政策及适用范围（★★★）

1.免税并退税

（1）出口企业出口货物(自营出口货物和委托出口货物)。

（2）出口企业或其他单位视同出口货物。

（3）出口企业对外提供加工修理修配劳务:是指对进境复出口货物或从事国际运输的运输工具进行的加工修理修配。

（4）一般纳税人适用增值税零税率的跨境应税行为。

2.免税不退税

（1）出口企业或其他单位出口规定的货物。

（2）出口企业或其他单位视同出口的下列货物劳务。

①国家批准设立的免税店销售的免税货物。

②特殊区域内的企业为境外的单位或个人提供加工修理修配劳务。

③同一特殊区域、不同特殊区域内的企业之间销售特殊区域内的货物。

3.不免不退

（1）出口企业出口或视同出口财政部和国家税务总局根据国务院决定明确的取消出口退(免)税的货物。

（2）出口企业或其他单位销售给特殊区域内的生活消费用品和交通运输工具。

（3）出口企业或其他单位因骗取出口退税被税务机关停止办理增值税退(免)税期间出口的货物。

（4）出口企业或其他单位提供虚假备案单证的货物。

（5）出口企业或其他单位增值税退(免)税凭证有伪造或内容不实的货物。

（6）出口企业或其他单位未在国家税务总局规定期限内申报免税核销以及经主管税务机关审核不予免税核销的出口卷烟。

【考点二十四】增值税免抵退税和免退税的计算（★★★）

(1)“免抵退”税含义：

“免”是指对生产企业出口的自产货物，免征本企业生产销售环节增值税；“抵”是指生产企业出口自产货物所耗用的

原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税额；“退”是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵的进项税额大于应纳税额时，对未抵顶完的部分予以退税。

(2)“免抵退”税计算：

①剔税

免抵退税不得免征和抵扣税额＝出口货物离岸价×外汇人民币牌价×(出口货物征税率－出口货物退税率)－当期免税购进原材料价格×(出口货物征税率－出口货物退税率)

②抵税

当期应纳税额＝当期内销货物的销项税额－(当期进项税额－当期免抵退税不得免征和抵扣税额)－上期未抵扣完的进项税额

当期应纳税额＜0，为期末未抵扣税款；应纳税额≥0，为本期应上缴增值税款。

③尺度

免抵退税额＝出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率－当期免税购进原材料价格×出口货物退税率

④确定应退税额——当期期末未抵扣税额、当期免抵退税额两者中的较小者

⑤确定免抵税额

当期免抵税额＝当期免抵退税额－当期应退税额

应退税额、免抵税额以及留抵税额的确定

项目比较	期末未抵扣税额<当期免抵退税额	期末未抵扣税额>当期免抵退税额
当期应退税额	期末未抵扣税额	当期免抵退税额
当期免抵税额	当期免抵退税额－期末未抵扣税额	0
结转下期继续抵扣的税额	0	期末未抵扣税额－当期应退税额